

[예상][05.02-1]부제소특약의 간과와 본안기각판결 선고의 적법성 및 그 효력

【문제 5.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제 1 심 소송 계속 중, 피고 乙은 "甲과 소를 제기하기 전에 이미 이 사건 분쟁에 대하여 법원에 소를 제기하지 않기로 합의 (부제소특약)를 하였으므로 이 사건 소는 부적법하다"고 주장하며 소각하를 청구하였다. 그러나 제 1 심 법원은 부제소특약의 존재 여부 및 그 적법성에 대해 구체적으로 심리하지 아니한 채, 변론기일을 열어 곧바로 대여금 채권의 성립 여부 등 본안에 관한 심리를 진행하였다. 제 1 심 법원은 심리 결과 대여금 채권이 시효로 소멸하였다는 이유로 甲의 청구를 기각하는 본안판결을 선고하였고, 甲은 이에 불복하여 항소하였다. 한편, 또 다른 사건에서 원고 A는 피고 B를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 심리가 진행 중이다. 그런데 소송 계속 중 B는 "A가 정신적 질환으로 인해 의사능력을 완전히 상실하였으므로 당사자능력에 흠결이 발생하였다"고 주장하였다. 제 1 심 법원은 이러한 당사자능력과 같은 소송요건의 존재 여부를 어느 시점을 기준으로 판단해야 하는지, 그리고 해당 소송요건의 존부에 대한 증명책임은 소송법상 누구에게 귀속되는지 검토하고 있다.

(물음 1) 피고 乙이 부제소특약의 합의가 존재한다고 주장하였음에도 제 1 심 법원이 소송요건의 존부를 판단하지 않고 본안기각판결을 선고한 조치의 적법성 여부를 소송요건의 조사 순서 및 소송요건 흠결을 간과한 판결의 효력과 관련하여 설명하시오.